

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0008022-92.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VANDERSON BEZERRA DE JESUS**

Vistos.

VANDERSON BEZERRA DE JESUS foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de setembro de 2017, por volta das 23h30, na Rua João Gaspar, nº 40, Jardim São Luis, nesta cidade e comarca da Capital, tinha em depósito e guardava, para fins de comércio, 03 (três) porções de maconha, com peso líquido de 118,6g (cento e onze gramas e seiscentos decigramas), e 236 (duzentos e trinta e seis) *ependorf's* de cocaína, com peso líquido de 82,5g (oitenta e dois gramas e cinco decigramas), substâncias estas entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 05, 68/69).

Regularmente notificado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 98, 107/108).

Recebeu-se a denúncia (fls. 110/111).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação nos termos da denúncia.

A defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela aplicação de benefícios legais.

ESSES, EM SÍNTESE, OS FATOS.**FUNDAMENTO E DECIDO.**

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo de constatação provisória (fls. 14/16), pelo laudo pericial químico-toxicológico (fls. 112/114), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a autoria, merece destaque a prova oral produzida em juízo.

Interrogado, o acusado **VANDERSON BEZERRA DE JESUS** confessou que guardava a droga para terceiro e que auferia R\$ 700,00 (setecentos reais) para tanto.

O policial **ABRAÃO JUNIOR DA SILVA NEVES** afirmou que estava em patrulhamento, quando transeuntes se aproximaram e informaram que em determinada residência com


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

portão com grade que ficava aberto ocorria o tráfico de drogas. Deslocou-se até o local e constatou o ponto indicado. Bateu palmas e o réu saiu. Do lado de fora, foi possível avistar que no interior do local havia uma sacola. Indagado, o réu admitiu que praticava o tráfico. Adentrou o local que parecei ser um ponto de trafico e verificou que havia drogas na mencionada sacola. Foram apreendidas anotações correlatas ao tráfico, além de R\$ 322,00 em dinheiro. Consignou que foram apreendidas mochila e roupas do réu no local.

No mesmo sentido, naquilo que é essencial as declarações da testemunha policial **CLAUDEMIR CAVALCANTE DE LIRA**.

Esse é o teor da prova oral que aponta e indica o réu como autor do delito de tráfico.

Nesse passo, cai a lanço notar, que a prova policial se reveste da credibilidade dos depoimentos em geral.

Como preleciona Fernando de Almeida Pedroso “Não se valoriza em demasia o depoimento policial, como se nele devesse estar contida toda a verdade. Também não se o desmerece, invalidando-o, partindo-se de um princípio – nem sempre verdadeiro – de que tal testemunho possa estar comprometido. Cumpre, destarte, sempre examiná-lo dentro do episódio em razão do qual se apresenta, em cotejo com as demais provas e em frente dos característicos de cada caso” (in Prova Penal (Doutrina e Jurisprudência), 2º ed. Editora



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

RT, 2005).

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO EQUIVOCADO. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).]” (TJSP; Apelação 0009403-10.2011.8.26.0292; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017) – grifos nossos.

Os policiais militares foram enfáticos ao afirmarem que receberam a informação de populares sobre a existência de tráfico de entorpecentes no local, motivo pelo qual abordaram o acusado, que, por sua vez, franqueou a entrada no imóvel, cujo interior foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, além de um caderno com anotações referentes ao tráfico e a quantia de R\$322,00 (trezentos e vinte e dois reais) em espécie.

Desse modo, os depoimentos supra somados aos demais elementos coligidos nos autos indicam que o réu exercia a mercancia ilícita e que o entorpecente seria destinado a consumo de terceiros.

Outrossim, como é cediço, não é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

indispensável a prova do repasse para a configuração do delito, pois a simples conduta de “guardar” entorpecentes caracteriza o crime de tráfico nas condições descritas nos autos.

Crime de tráfico configurado.

Passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal) e o contido no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na **primeira fase**, apesar de primário (fls. 94), o réu estava em posse de grande quantidade e diversidade de drogas – três porções de maconha e duzentos e trinta e seis *ependorf's* de cocaína – substância esta de alto poder de destruição e de dependência física e psíquica. Assim, aplico a pena acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na **segunda fase**, presente a confissão, de modo que reduzo a pena ao patamar mínimo.

Na **terceira fase**, entendo que o acusado não merece ser agraciado com o instituto do “tráfico privilegiado”. Explico. A quantidade, a diversidade de drogas e própria admissão do réu de que guardava drogas em troca de R\$ 700,00 (setecentos reais) mensais indicam que o réu já exercia a mercancia, isto é, possuía envolvimento com atividade criminosa. Em outras palavras, o caso em apreço não retrata a hipótese do traficante que mereça o privilégio estampado pela Lei.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nesse sentido: *“Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”* (HC 361.112/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/09/2016, DJe 26/09/2016).

Torno, pois, definitivo o *quantum* da pena acima fixado. Dada a inexistência de elementos concretos sobre a situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial para cumprimento de pena será o **fechado**, único compatível com a espécie.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para **CONDENAR** o acusado **VANDERSON BEZERRA DE JESUS**, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de **05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa**, por considerá-lo incurso nas sanções do **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**.

Nego ao réu o recurso em liberdade, visando assegurar a aplicação da lei penal, diante da condenação proferida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Recomende-se o acusado na prisão onde se encontra, servindo-se a presente sentença como **ofício**.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita. Autorizo a incineração da droga. **Oficie-se**.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: Remeta-se o boletim individual à Secretaria da Segurança Pública, ex vi do art. 809 do Código de Processo Penal; Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se-a ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; Intime-se o acusado para pagamento das custas processuais, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, ex vi do art. 686 do Código de Processo Penal, por analogia.

Publicada em audiência. Saem as partes intimadas.

São Paulo, 30 de outubro de 2017.

ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**